照　　会　　書

貨物自動車運送事業法・ダンプ規制法の適用に関するお問い合わせ

年　　月　　日

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　御中

（東北運輸局 自動車交通部 貨物課 ／ 岩手運輸支局 輸送・監査部門）

照会者	（会社名） （所在地）
許可の状況	一般貨物自動車運送事業　許可番号： 事業用自動車：大型ダンプ　　両
担当者	役職：　　氏名：
連絡先	電話： FAX： メール：
回答の希望	☐ 本紙の回答欄にご記入　　☐ 別紙・メール・FAX　　☐ 窓口でご記入 ※後日の行き違いを避けるため、書面でのご回答をお願いしております

事例に出てくる会社（すべて仮称です）

仮称	どのような会社か	貨物自動車運送事業の許可	使用する自動車
A運送	運送事業者	有 （一般貨物）	事業用自動車 〔緑ナンバー〕 大型ダンプ5両
B砕石	砕石の製造販売業者。 A運送の親会社	無	自家用自動車 〔白ナンバー〕 ダンプを保有
C砂利店	砂利・砕石の販売業者	無	自家用自動車 〔白ナンバー〕 大型ダンプを保有
D建設	建設業者（元請）	無	—
E運転者	個人。自ら運転する （いわゆる持込み運転者）	無	自家用自動車 〔白ナンバー〕 大型ダンプを自ら所有

本文中では、会社名のうしろに次の記号を付けています。
〔緑〕＝一般貨物自動車運送事業の許可あり。事業用自動車（緑ナンバー）を使用
〔白〕＝運送業の許可なし。自家用自動車（白ナンバー）を使用
取引先の実名に代えて仮称を用いておりますが、事実関係は実際のとおりに記載しております。
具体的な社名が必要な場合は、お申し付けいただければ別途お伝えいたします。

お願い

日頃よりお世話になっております。
当社では、令和8年2月10日・5月1日・8月20日付けの各事務連絡と、公表されている建設事業Q&A・
資材骨材関連事業Q&Aをもとに社内の判断基準を整理しております。
そのうえで、条文と公表資料だけでは判断しきれなかった点を、下記のとおりお尋ねいたします。

各Q&Aの脚注に「質問の文面から把握できる情報のみをもとに一般的な回答を示したもの」とあることを
踏まえ、前提となる事実と当社の理解を先に記載しております。
お手数ですが、「この理解でよいか」という形でお答えいただければ幸いです。
恐れ入りますが、後日の行き違いを避けるため、本紙の回答欄にご記入いただく形で
お願いできますと幸いです。

あわせて、前提のどれが変わると結論が変わるかをお示しいただけますと、
今後は当社で判断でき、お問い合わせの回数を減らすことができます。

※ 雇用関係の有無・労働時間・賃金の支払方法については、資材骨材関連事業Q&A No.12・No.18・
No.23〜No.25を踏まえ、盛岡労働基準監督署にお尋ねしております。本書には含めておりません。
※ 産業廃棄物の取扱いは岩手県資源循環推進課にお尋ねしております。本書には含めておりません。

【A-1】 日雇いの運転者を、自社の事業用自動車（緑ナンバー）に乗せてよいか

※ 当社が社内資料でいったん「可」と整理したものを、条文との齟齬に気づいて訂正した論点です。
正面から確認させていただきたく存じます。

1　前提とする事実

1　A運送〔緑〕は一般貨物自動車運送事業の許可を有し、大型ダンプ5両を事業用自動車として使用しています。
2　繁忙期に運転者が1名不足する日があります。
3　その日に限り、他社に所属していない個人を日雇い（その日限りの労働契約）で雇用し、A運送の事業用自動車（緑ナンバー）に乗務させて、A運送が請け負った運送を行わせたいと考えています。
4　賃金はA運送が給与として直接支払い、源泉徴収します。運行管理者による点呼を行い、乗務記録も作成します。

2　当社の理解

できないものと考えております。
貨物自動車運送事業輸送安全規則3条1項が事業用自動車の運転者を常時選任すべきものとし、同条2項が「前項の規定により選任する運転者及び特定自動運行保安員は、日々雇い入れられる者、二月以内の期間を定めて使用される者又は試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）であってはならない」と定めているためです。
点呼を行い初任運転者の教育・適性診断を実施しても、この点は治らないものと理解しております。

3　根拠にしている資料

・貨物自動車運送事業輸送安全規則3条1項・2項、7条、10条2項2号
・建設事業Q&A（令和8年3月31日時点）No.19

4　お聞きしたいこと

(1) 上記の理解でよろしいでしょうか。
(2) 建設事業Q&A No.19は「許可を取得している会社と日雇いの運転者の間に適法な雇用関係がある場合にあっては、貨物自動車運送事業法上は特段問題にならないものと考えます」としておりますが、この回答は輸送安全規則3条2項の選任要件までを含めて「問題にならない」と述べたものでしょうか。
それとも、無許可運送・労働者供給に当たらないという趣旨に限られるものでしょうか。
(3) 二月を超える期間を定めた労働契約（例：3か月）であれば、選任運転者として乗務させられるという理解でよろしいでしょうか。
(4) 「試みの使用期間中の者（十四日を超えて引き続き使用されるに至った者を除く。）」とあるため、試用期間中であっても15日目以降は選任できるという理解でよろしいでしょうか。

【回答欄】 ※ご記入願います。

【A-2】 資材業者が、日雇いで雇用した運転者の持込み白ダンプで自社の砕石を納入する形

1　前提とする事実

1　B砕石〔白〕は砕石の製造販売業者で、貨物自動車運送事業の許可を有しません。
2　B砕石が、自社で製造した砕石を客先へ納入します。
3　E運転者は、B砕石が日雇いで雇用します。労働条件通知書（建設労働者用・日雇型／様式8）と車両使用通知書（様式9）を、就労日当日の朝までに交付します。
賃金は給与として支払い、源泉徴収します。
4　車両はE運転者本人が所有する白ナンバーのダンプで、車検証上の使用者も本人のままとします。
費用は実費弁償とし、車両使用料・リース料の名目では一切支払いません。
5　A運送〔緑〕は、この運送に一切関与せず、運賃も収受しません。

2　当社の理解

B砕石が自ら所有する貨物を自ら運送する場合に当たり、法の許可は不要と考えております。

3　根拠にしている資料

・令和8年2月10日付け事務連絡 1.(1)及び2.
・令和8年8月20日付け事務連絡 記1(1)(3)・記2
・資材骨材関連事業Q&A No.15・No.21・No.23

4　お聞きしたいこと

(1) 上記の理解でよろしいでしょうか。
(2) 前提5が崩れ、B砕石〔白〕がA運送〔緑〕に運賃を支払う形とした場合は、
A運送の運送事業となり事業用自動車が必要になる、という理解でよろしいでしょうか。
(3) 運転者をA運送〔緑〕が雇用し、親会社であるB砕石〔白〕の荷を運ばせた場合は、
どのように評価されますでしょうか。

【回答欄】 ※ご記入願います。

【A-3】 引取販売 ― 運賃込みの商品代と、別建て請求の違い

※ 建設事業Q&A No.18、資材骨材関連事業Q&A No.6は、いずれも設問が「運賃込み」の形です。
別建てとした場合の評価を明示した回答を見つけられませんでした。

1　前提とする事実

1　B砕石〔白〕（砕石の製造販売。運送業の許可なし）が、C砂利店〔白〕に、採石場渡しで砕石を販売します。
2　C砂利店は、買い取った砕石を自社の白ナンバーのダンプで工事現場へ運び、現場の元請であるD建設へ転売します。
3　B砕石からC砂利店への支払いは一切ありません。所有権は採石場でC砂利店に移り、代金回収リスク・在庫リスクもC砂利店が負います。

2　当社の理解

C砂利店は自ら所有する貨物を自ら運送しており、法の許可は不要と考えております。

3　根拠にしている資料

・建設事業Q&A No.18／資材骨材関連事業Q&A No.6・No.7
・令和8年2月10日付け事務連絡 1.(1)／令和8年8月20日付け事務連絡 記1(5)

4　お聞きしたいこと

(1) 上記の理解でよろしいでしょうか。
(2) C砂利店〔白〕が元請のD建設に請求する際、
　(ア) 運賃込みの砕石代として一本で請求する場合と、
　(イ) 砕石代と運搬費を別建てで請求する場合とで、評価は変わりますでしょうか。
(3) 令和8年2月10日付け事務連絡1.(2)iiiの「名目の如何を問わず、運送行為の対価としての有償性がないこと」は、1.(2)の付帯型の要件であって、1.(1)の自己所有物の運送にはかからない、という理解でよろしいでしょうか。
(4) 後日、C砂利店〔白〕が売れ残りをB砕石〔白〕に買い戻してもらう約束がある場合は、売買の実体が否定されますでしょうか。

【回答欄】　※ご記入願います。

【A-4】 残土の運搬・処分を請け負う場合の「処分の内容によりますが」の意味

※ 建設事業Q&A No.21は「処分の内容によりますが」と留保が付されております。
この留保の範囲が分からないと運用できないため、お尋ねいたします。

1　前提とする事実

1　A運送〔緑〕が、建設工事の元請であるD建設から残土の運搬と処分を請け負います。
2　運搬はA運送の従業員（雇用関係あり）が行います。
3　受入地はA運送が自ら確保し、埋戻し・盛土までA運送の責任で実施します。
4　請負代金は処分費として一本で受け取り、運搬費の行は内訳書にも請求書にも立てません。

2　当社の理解

A運送の生業と密接不可分で、その業務に付帯する運送であり、運送の対価としての有償性もないため、法の許可は不要と考えております。
（この照会は、A運送が白ナンバーの車両で行う場合を想定したものです。）

3　根拠にしている資料

・建設事業Q&A No.20・No.21
・令和8年2月10日付け事務連絡 1.(2) ⅰ～ⅲ

4　お聞きしたいこと

(1) 上記の理解でよろしいでしょうか。
(2) No.21の「処分の内容によりますが」とは、具体的にどのような点を指すものでしょうか。
　　受入地を自ら確保しているかどうかが分かれ目、という理解でよろしいでしょうか。
(3) 受入地を元請のD建設が手配し、A運送は運搬して荷下ろしするだけの場合は、
　　No.20（積込みのみの場合）と同様に許可が必要となりますでしょうか。

【回答欄】 ※ご記入願います。

【A-5】　事業計画変更認可を受けずに運送を委託していた場合の取扱い

※ 認可までに相当の期間を要すると伺っており、事業継続の可否に直結する論点です。
　一般的なお考えをお聞かせいただければ幸いです。

1　前提とする事実

1　A運送〔緑〕は一般貨物自動車運送事業の許可を有しますが、事業計画に貨物自動車利用運送を行う旨の記載がありません。
2　この状態で、緑ナンバーの同業他社に運送を委託した場合を想定します。
3　A運送がこれを是正するため、事業計画変更認可の申請を行うものとします。

2　当社の理解

法9条1項の変更認可を受けずに事業計画を変更したことになり、法75条2号及び行政処分の対象となりうるものと考えております。

3　根拠にしている資料

・貨物自動車運送事業法9条1項・75条2号
・貨物自動車運送事業法施行規則42条2項

4　お聞きしたいこと

(1) このような場合、自主的に変更認可申請を行うにあたり、過去の事実を事前に申告すべきでしょうか。申告した場合としない場合とで、行政処分の取扱いに違いはありますでしょうか。
(2) 申請と並行して委託を継続してよろしいでしょうか。認可が下りるまで停止すべきでしょうか。
(3) 認可までの標準処理期間は、東北運輸局では何か月でしょうか。
　（東北運輸局の公示を見つけられず、関東運輸局の公示を参考にしております。）

【回答欄】　※ご記入願います。

【A-6】 利用運送・傭車まわりの実務（まとめてお尋ねします）

1　前提とする事実

A運送〔緑〕は一般貨物自動車運送事業者として、事業計画に貨物自動車利用運送を行う旨を追加する変更認可を申請する予定です。

2　当社の理解

下記(1)〜(7)のとおり理解しております。

3　根拠にしている資料

・貨物自動車運送事業法9条1項・10条1項・24条2項・24条の5・2条7項・61条
・同施行規則10条2号・42条2項／登録免許税法別表第一125号

4　お聞きしたいこと

(1) 申請先は、岩手運輸支局に提出のうえ東北運輸局長に進達、でよろしいでしょうか。
(2) 添付する「利用する事業者との運送に関する契約書の写し」は、営業所ごとに必要でしょうか、事業者単位で1通でよろしいでしょうか。傭車先が複数ある場合、全社分が必要でしょうか。
(3) 事業計画変更認可申請に手数料・登録免許税はかからない、でよろしいでしょうか。
（登録免許税法別表第一125号の課税物件の細目には、貨物自動車運送事業法については3条の許可と35条1項の許可のみが掲げられ、9条1項の事業計画変更認可は掲げられていないこと、法61条の手数料は運行管理者試験等に限られることを確認しております。）
(4) 標準貨物自動車運送約款を使用している場合、約款変更認可（法10条1項）は不要、でよろしいでしょうか。
(5) 貨物軽自動車運送事業者（届出済）に運送を委託する場合、法2条7項の貨物自動車利用運送にも貨物利用運送事業法の利用運送にも当たらず、変更認可も第一種登録も不要、でよろしいでしょうか。
(6) 実運送体制管理簿（法24条の5）・法24条2項の書面について、公式の様式例やひな形はございますでしょうか。
改正法対応の講習・説明会のご予定はございますでしょうか。
(7) 適正原価（法9条の2・9条の3。2028年6月10日施行）の告示時期の見通しはいつ頃でしょうか。

【回答欄】 ※ご記入願います。

【A-7】　資材業者が運送会社に配送を委託する場合の利用運送登録の要否

1　前提とする事実

1　B砕石〔白〕が、自社で製造・販売した砕石を、買主の指定する現場へ届けます。
2　その運送を、緑ナンバーの運送会社（A運送を含む）に委託し、運賃を支払います。

2　当社の理解

B砕石にとっては、自社の販売活動に付随する自社貨物の運送の手配であって、他人の運送需要に応えているのではないため、第一種貨物利用運送事業の登録は不要と考えております。

3　根拠にしている資料

・貨物利用運送事業法2条／改正貨運法Q&A 問5-2

4　お聞きしたいこと

(1) 上記の理解でよろしいでしょうか。
(2) 買主への請求を、商品代と運賃とで別建てにしている場合も同じでしょうか。
(3) 運賃に利益を上乗せして請求している場合はいかがでしょうか。

【回答欄】　※ご記入願います。

【B-1】　1日に複数の事業者の荷を運ぶ場合、ダンプ規制法の表示番号はどうなるか

※ 令和8年8月20日付け事務連絡は、事業者ごとの労働契約と通知書2枚の交付を示しておりますが、
ダンプ規制法の表示番号の取扱いには触れられていないと認識しております。

1　前提とする事実

1　E運転者〔白〕が所有する白ナンバーの大型ダンプがあり、車検証上の使用者もE運転者本人です。
2　E運転者本人が、自らの事業について表示番号の指定を受け、荷台3面に表示しています。
3　このE運転者を、午前はB砕石〔白〕、午後はC砂利店〔白〕がそれぞれ日雇いで雇用し、
それぞれの荷（土砂等）を運搬させます。
いずれの会社も貨物自動車運送事業の許可を持たず、自らの荷を運ばせるものです。

2　当社の理解

表示番号は車検証上の使用者（＝E運転者本人）が経営する事業の種類に対応して指定されるものなので、
雇用主が変わっても表示番号は付け替えず、E運転者本人の番号のままで差し支えないと考えております。
車検証上の使用者を雇用主に移した場合は、雇用主側で表示番号の指定が必要となり、
1日に複数事業者という形が成立しなくなるものと考えております。

3　根拠にしている資料

・ダンプ規制法3条1項（2号）・4条／同施行規則3条3項2号・6条
・令和8年8月20日付け事務連絡 記2・別添2「車両使用通知書」
（「車両の賃貸借その他の独立した契約関係を構成するものではありません」）

4　お聞きしたいこと

(1) 上記の理解でよろしいでしょうか。
(2) この場合、ダンプ規制法3条1項の「使用者」は、E運転者本人と雇用主のいずれと解されますか。
(3) 雇用主（B砕石・C砂利店）の側で、何らかの届出は必要になりますでしょうか。

【回答欄】　※ご記入願います。

【B-2】　運転者本人が事業を経営していない場合、表示番号の指定を受けられるか

1　前提とする事実

1　E運転者〔白〕が白ナンバーの大型ダンプを所有し、車検証上の使用者も本人です。
2　しかしE運転者は自ら事業を営んでおらず、日雇い等で雇用されて運転するのみです。

2　当社の理解

ダンプ規制法3条1項2号が「経営する事業の種類及び規模その他の概要」の届出を求めていることから、事業を経営していない方は指定を受けられないのではないか、と考えております。

3　根拠にしている資料

・ダンプ規制法3条1項2号／同施行規則3条1項・別表第三

4　お聞きしたいこと

(1) この場合、表示番号の指定を受けられますでしょうか。
　　「経営する事業の挙証書類」はどのようにお取扱いになりますでしょうか。
(2) 別表第三の事業の種類のうち「(他)」で指定を受けられる余地はございますでしょうか。
(3) 指定を受けられない場合、当該車両で土砂等を運搬することはできない、
　　という理解でよろしいでしょうか。

【回答欄】　※ご記入願います。

【B-3】 表示番号の材質 ― マグネットシート・ステッカーの可否

※ 規則別表第一の備考は「ペンキ等により」とのみ定めております。
　現場から繰り返し相談を受けるため、取扱いを確認させてください。

1　前提とする事実

1　A運送〔緑〕および取引先の白ナンバー事業者において、表示番号をマグネットシートやカッティングシートで表示したいという相談があります。
2　当社としては、脱落のおそれがあるため認められないものと考えております。

2　当社の理解

「ペンキ等により」とあることから、恒久的に固着する方法に限られ、
着脱可能なマグネットシートは認められないものと考えております。

3　根拠にしている資料

・ダンプ規制法4条・20条1号・22条／同施行規則6条・別表第一（備考）

4　お聞きしたいこと

(1) マグネットシートによる表示は「ペンキ等により」に当たりますでしょうか。
(2) カッティングシート・ステッカーを貼り付ける方法はいかがでしょうか。
(3) アルミ板等にペンキで書き、ボルト等で固定する方法はいかがでしょうか。
(4) 認められる場合、脱落防止についてのご指導事項がございましたらお教えください。

【回答欄】 ※ご記入願います。

【B-4】　表示番号の寸法と、規制の対象となる車両の範囲の確認

1　前提とする事実

1　A運送〔緑〕は大型ダンプ5両について表示番号の指定を受けています。
2　表示の更新や、今後の車両入替えに備えて、寸法と対象範囲を確認しておきたいと考えております。

2　当社の理解

寸法は、文字の高さ200mm／文字と数字の幅150mm／記号の幅200mm／文字と記号の太さ15mm／数字の太さ30mm と理解しております。
対象車両は、車両総重量8,000kg以上かつ最大積載量5,000kg以上のもの、と理解しております。

3　根拠にしている資料

・ダンプ規制法2条1項2項・6条／同施行規則1条・6条・別表第一

4　お聞きしたいこと

(1) 寸法は上記のとおりでよろしいでしょうか。
　（別表第一の図に記載がございますが手書きのため読み取りにくく、
　　他の運輸支局が公表している資料の数値で確認しております。）
(2) 規則1条の「車両総重量が八千キログラム以上のもの及び最大積載量が五千キログラム以上のものに限る」は、両方を満たすもの（かつ）と読む、という理解でよろしいでしょうか。
(3) 自重計技術基準適合証について、計量法の検定は不要という理解でよろしいでしょうか。

【回答欄】　※ご記入願います。

【B-5】　さし枠・着脱式のあおりの取扱い

1　前提とする事実

1　あおりの上に着脱式のさし枠を取り付けたいという相談を受けることがあります。
2　当社としては、過積載につながるため認められないものと考えております。

2　当社の理解

取り付けた状態で車検証の最大積載量を超える積載が物理的に可能となる構造は、
認められないものと考えております。

3　根拠にしている資料

・ダンプ規制法6条・7条1項／道路運送車両法

4　お聞きしたいこと

(1) 着脱式のさし枠の取付けは、どの範囲で認められますでしょうか。
(2) 取り付けた状態で最大積載量を超える積載が可能となる場合、取付け自体が問題になりますか。
(3) 検査時に取り外していれば足りますでしょうか。常時取り付けてはならないものでしょうか。

【回答欄】　※ご記入願います。

【C-1】　電子車検証における表示番号の記録

※ 積込み前に車検証で表示番号を確認する運用を組んでおります。
　令和5年1月4日以降の電子車検証では券面の記載が最小限であるため、確認方法をお尋ねします。

1　前提とする事実

1　A運送〔緑〕・B砕石〔白〕とも、持込みの白ナンバーのダンプに土砂等を積載させる前に、
　　表示番号の有無を確認する運用としています。
2　確認は、車検証の写しの提出を受けて行っています。

2　当社の理解

道路運送車両法58条2項は、自動車検査証を「車台番号、使用者の氏名又は名称その他国土交通省令で定める事項が記載され、かつ、これらの事項、有効期間その他国土交通省令で定める事項（……自動車検査証記録事項……）が電子的方法……により記録されたカード」としています。
券面に記載する事項は施行規則35条の3、記録する事項は同35条の4に掲げられていますが、いずれにもダンプ規制法の表示番号は挙がっておりません。
そのため表示番号は備考欄への記載であって、法67条1項の「自動車検査証記録事項」には当たらないのではないか、と考えております。

3　根拠にしている資料

・道路運送車両法58条2項・67条1項／同施行規則35条の3・35条の4
・ダンプ規制法3条1項・4条／同施行規則3条3項

4　お聞きしたいこと

(1) 表示番号は、電子車検証の券面の備考欄に印字されますでしょうか。
　　それともICタグ側にのみ記録されるのでしょうか。
(2) ICタグ側のみの場合、自動車検査証記録事項の用紙または車検証閲覧アプリで
　　確認できますでしょうか。
(3) 表示番号は、施行規則35条の3・35条の4のいずれにも掲げられていないことから、
　　法67条1項の「自動車検査証記録事項」には当たらず、経営する事業の種類の変更により
　　表示番号を取り直した場合でも、15日以内の変更記録の申請は要しない、
　　という理解でよろしいでしょうか。
(4) 取引先の持込みダンプについて、荷主側が車検証の写しを受け取って確認する運用で
　　差し支えございませんでしょうか。

【回答欄】　※ご記入願います。